BARATIERI
ADVOGADOS

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS PENAIS DO BRASIL (AGEPPEN-BRASIL), pessoa jurídica de caráter privado (entidade de classe com representação nacional), com representação em 20 (vinte) Estados da Federação e no Distrito Federal, com atuação no interesse e defesa dos direitos e prerrogativas profissionais de seus assistidos, inscrita no CNPJ n. 33.359.594/0001-80, com endereço à ST SDS, CONIC, bloco "D", Edifício Eldorado, Entrada "A", nº 60, Sala 114, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70392-901 e e-mail: ageppenbrasil.policiapenal@gmail.com, representada por seu presidente **FERDINANDO GREGÓRIO QUERINO DA SILVA**, brasileiro, divorciado, policial penal, inscrito no CPF n. 282.677.178-70 e no RG n. 7.033.517, residente e domiciliado na Servidão Jaborandi, 246, AP 101, Campeche, Florianópolis/SC, CEP 88065-035, telefone (48) 9 9918-7998 e email ferdinandogquerino@gmail.com, vem, por intermédio de seus procuradores, com fundamento no art. 103, IX da Constituição Federal e na Lei Federal n. 9.868/1999, propor a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

em face dos art. 1º; caput, do art. 12; inc. XVIII do art. 13; art. 25; art. 27; parágrafo único do art. 28; §4º do art. 34 e incs. XIII e XV do art. 56, todos da Lei Complementar n. 1.416/2024, de 26 de setembro de 2024, do Estado de São Paulo, uma vez que ferem normas constitucionais, conforme demonstrar-se-á sequencialmente.

I. SÍNTESE FÁTICA

A Lei Complementar n. 1.416/2024, do Estado de São Paulo, "*Estabelece a Lei Orgânica da Polícia Penal, institui a carreira de Policial Penal no Quadro da Secretaria da Administração Penitenciária, define o Estatuto de seus integrantes e dá outras providências*", dispondo, em seus artigos aqui contestados face à CF, o que segue:

Artigo 1º - A Polícia Penal do Estado de São Paulo (PPESP), órgão permanente de segurança pública, subordinada à Secretaria da Administração Penitenciária e dirigida por policial penal, é responsável pela segurança dos estabelecimentos penais do Estado de São Paulo, em conformidade com o § 5° - A do artigo 144 da Constituição Federal.

Artigo 12 - O policial penal exercerá suas atividades em plantões ou em expediente administrativo, conforme a necessidade do serviço, estando sujeito a prestação de serviços em condições precárias de segurança, cumprimento de horário irregular, sujeito a plantões noturnos, chamadas a qualquer hora e risco de tornar-se vítima de crime no exercício ou em razão de suas atribuições.

Artigo 13 - São atribuições do policial penal:

XVIII - atender, a qualquer tempo, às convocações de seus superiores para participação em treinamentos, cursos ou missões, atuar na formação, capacitação, aperfeiçoamento e especialização dos policiais penais ou dos servidores alocados na Polícia Penal, inclusive na condição de docente ou instrutor;

Artigo 25 - A progressão funcional consiste na passagem do cargo do policial penal para a Categoria imediatamente superior, dentro do mesmo Nível da carreira, mediante processo de avaliação, obedecidas a periodicidade, condições e exigências estabelecidas em decreto.

Artigo 27 - A promoção consiste na passagem do cargo do policial penal da última Categoria de um Nível para a Categoria A do Nível imediatamente superior, a ser realizada anualmente, mediante processo de avaliação, obedecidas a periodicidade, condições e exigências estabelecidas em decreto.

Artigo 28 - Poderá concorrer à promoção o policial penal que:

Parágrafo único - Obedecidos o interstício e as demais exigências e condições estabelecidas em decreto, poderão ser beneficiados, anualmente, com a promoção, até 70% (setenta por cento) do contingente integrante da última Categoria dos Níveis I a VI da carreira de policial penal, em atividade, existente na data da abertura do processo de promoção.

Artigo 34 - São deveres do policial penal:

§ 4° - O policial penal que, sem justa causa, deixar de atender a qualquer exigência no prazo que lhe foi estipulado, terá suspenso o pagamento de sua remuneração até que satisfaça essa exigência.

Artigo 56 - São faltas disciplinares passíveis de repreensão, se não constituírem infração mais grave:

XIII - recriminar ato legal praticado por policial penal com superioridade hierárquico-funcional ou procurar desconsiderá-lo;

> XV - desconsiderar ou desrespeitar, em público, pela imprensa ou mídias sociais, os atos ou decisões das autoridades ou dos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário ou de qualquer de seus representantes;

Tais disposições, contudo, implicam ofensa a diversas normas constitucionais, razão pela qual busca-se, por meio desta ADI, a declaração de inconstitucionalidade e/ou que se dê interpretação conforme a Constituição Federal.

II. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

II.1. LEGITIMIDADE DA AUTORA PARA O INGRESSO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI)

A autora figura no mundo jurídico como Associação Federal de Policiais Penais da União, Estados e Distrito Federal, fundada em 20 de outubro de 2018, conforme estabelece o seu art. 1º de seu Estatuto:

> Art. 1º. A Associação dos Policiais Penais do Brasil (AGEPPEN-Brasil) tem sede e foro em Brasília - DF, Capital da República Federativa do Brasil, pessoa jurídica de direito privado, entidade de classe de âmbito nacional, com representação no mínimo em 09 (nove) estados da Federação, sendo uma associação sem fins lucrativos e de prazo de duração indeterminado.

O seu quadro associativo é formado por associações estaduais de policiais penais, conforme estabelece o art. 3º de seu Estatuto:

> Art. 3º O quadro social da AGEPPEN - BRASIL será composto de:
>
> I - entidades associativas de Policiais Penais e servidores penitenciários do Brasil;

No tocante à abrangência nacional, a AGEPPEN-BRASIL possui sede e representação no Distrito Federal, representado 19 associações situadas em diferentes estados da Federação (AC, AL, AP, AM, CE, ES, MA, MG, PA, PB, PR, PI, RJ, RS, RO, SC, SP, SE, TO), superando, assim, o requisito fixado pela jurisprudência dessa Corte Constitucional (1/3 dos Estados da Federação). Dispõe do seu Estatuto:

> Art. 2° - São finalidades e objetivos institucionais da AGEPPEN-BRASIL:
>
> I - congregar os policiais penais brasileiros no âmbito federal, estadual e distrital, estimulando a união e a solidariedade mútua, zelando pelo bom nome da classe, prestigiando e defendendo, judicial e extrajudicialmente, as prerrogativas e direitos dos profissionais da execução penal do sistema penitenciário nacional;

> II - exercer a representação e/ou a substituição dos policiais penais brasileiros, em especial dos filiados (pessoas físicas e jurídicas) perante autoridades, pessoas físicas e jurídicas, instituições, órgãos públicos, privados e de economia mista, com vistas à defesa de interesses próprios e de seus membros;
>
> [...];
>
> X - defender intransigentemente a tese de que as funções inerentes aos Policiais Penais ou equivalentes são indelegáveis e típicas de carreiras de Estado, compreendendo assim aquelas desenvolvidas como atividade-fim no sistema penitenciário brasileiro, jamais podendo ser delegadas a terceiros;
>
> [...];
>
> XII - propor a ação direta de inconstitucionalidade (ADI), a ação de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) e a ação declaratória de constitucionalidade (ADC) de lei federal, estadual ou de ato federal ou estadual, com os quais exista pertinência aos interesses dos policiais penais brasileiros, nos termos do art. 103, IX, da Constituição da República de 1988.
>
> §1º Compete a AGEPPEN-BRASIL a defesa judicial e extrajudicial dos direitos e interesses dos seus filiados (pessoas físicas e jurídicas), podendo atuar diretamente como representante e/ou substituto processual de seus membros ou filiados, nos termos do art. 5º, XXI, LXX, "b" da CRFB/1988, respectivamente.

Uma das formas de representação judicial junto aos Poderes do Estado é a promoção de ações judiciais e extrajudiciais em defesa de interesses legítimos de seus associados. Para tanto, são dispensadas as autorizações de assembleias, nos termos da Constituição, para fins de ações diretas de inconstitucionalidade junto à Suprema Corte. A legitimidade ativa para a propositura da ação é inconteste, conforme estabelece o art. 103, IX, da Constituição Federal:

> Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:
>
> [...];
>
> IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

Desse modo, a autora inclui entre seus objetivos a defesa de categoria específica - policiais penais federais, estaduais e distritais -, a qual se encontra legitimada a representá-la, atendendo, assim, o requisito objetivo exigido pela norma constitucional em questão.

Afinal, "[...] figuram como requisitos qualificativos de tais entidades, para fins de acesso ao controle abstrato de normas, a delimitação subjetiva da associação, que deve representar categoria delimitada ou delimitável de pessoas físicas ou jurídicas, sendo vedada a heterogeneidade de composição" (STF, ADI n. 4.230/RJ-AgR, rel. min. Dias Toffoli).

Como a autora é integrada por associações estaduais de policiais penais e de policiais penais, individualmente, há homogeneidade entre os membros integrantes da entidade.

A pertinência temática, dessa forma, manifesta-se ao ponto em que os dispositivos legais que são objeto de impugnação nesta ação constitucional afetam direitos de policiais penais do Estado de São Paulo e, assim, são de interesse da autora.

Há, portanto, a pertinência temática entre o objeto desta ação e a sua finalidade institucional, conforme já decidiu essa Suprema Corte: "*A associação de classe, de âmbito nacional, há de comprovar a pertinência temática, ou seja, o interesse considerado o respectivo estatuto e a norma que se pretenda fulminada.*" (STF, ADI 1.873, rel. min. Marco Aurélio, j. 2-9-1998, P, DJ de 19-9-2003).

Logo, o objeto da ação direta de inconstitucionalidade guarda relação de pertinência com atividade de representação da autora, que é a defesa da ordem jurídica em tudo aquilo que possa afetar inconstitucionalmente os seus associados.

O STF, inclusive, já reconheceu ser a autora parte legítima para ingressar com Ação Direta de Inconstitucionalidade, quando, ao julgar os embargos de declaração opostos à decisão proferida na ADI 7.098, na qual a mesma também figurava como autora, assentou que:

> [...] Na hipótese, a parte embargante alega a necessidade de sanar a omissão a respeito da não demonstração do caráter nacional da entidade, art. 103, IX, da Constituição Federal; da heterogeneidade da composição da entidade, art. 3º, I e III; de seu estatuto e da ausência de pertinência temática. Contudo, verifica-se, a partir da análise da documentação probatória acostada nos autos, que a AGEPPEN – Brasil é entidade de classe de âmbito nacional, porquanto seu estatuto possui representação em 19

> (dezenove) estados. Além disso, encontra-se preenchido o requisito da pertinência temática, tendo em vista o vínculo entre os objetivos institucionais da requerente e a matéria analisada. Dessa forma, a parte autora possui legitimidade para a proposição da presente ação direita, tendo em vista a comprovação de ampla representação nacional, a pertinência temática e a homogeneidade de sua composição. [...].

Portanto, como as normas impugnadas afetam interesses de policiais penais estaduais paulistas, cumpre à autora, por disposição estatutária, agir na salvaguarda da ordem jurídica, pois, caso seja mantida a vigência dos dispositivos impugnados, serão, além de violado o ordenamento jurídico, feridos os interesses constitucionais legítimos de seus associados.

II.2. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR N. 1.416/2024 DO ESTADO DE SÃO PAULO

Referido artigo, ao estabelecer que a Polícia Penal do Estado de São Paulo seja subordinada à Secretaria da Administração Penitenciária, fere frontalmente o disposto na Constituição Federal.

De fato, a Constituição da República, em seu art. 144, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional n. 104/2019, inclui a Polícia Penal como órgão da Segurança Pública. Veja-se:

> **Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:**
>
> I - polícia federal;
>
> II - polícia rodoviária federal;
>
> III - polícia ferroviária federal;
>
> IV - polícias civis;
>
> V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
>
> **VI - polícias penais federal, estaduais e distrital**.
>
> Já os §§ 5º-A e 6º de tal artigo, possuem a seguinte redação:

> § 5º-A. Às polícias penais, **vinculadas ao órgão administrador do sistema penal** da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais.
>
> § 6º As polícias miltares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército **subordinam-se**, **juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados**, do Distrito Federal e dos Territórios.

O artigo aqui combatido, contudo, estabelece que a Polícia Penal do Estado de São Paulo é subordinada à Secretaria da Administração Penitenciária.

Ao dispor dessa forma, ferem-se as normas constitucionais acima transcritas, pois as Polícias Penais devem ser vinculadas ao órgão administrador do sistema penal, mas não subordinadas, como estabelece a Lei Complementar paulista. A subordinação, como estabelecido na Constituição Federal, dá-se perante os Governadores de Estado.

Assim, deve ser dada interpretação conforme a Constituição ao disposto no art. 1º da Lei Complementar n.1.416/2024, do Estado de São Paulo, mantendo-se a eficácia das normas constitucionais, no sentido de que a Polícia Penal de São Paulo é vinculada à Secretaria de Administração Penitenciária e subordinada ao Governador do Estado.

II.3. INCONSTITUCIONALIDADE DO *CAPUT* DO ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1.416/2024, DO ESTADO DE SÃO PAULO

Entende a autora que a norma aqui combatida, ao determinar que o policial penal de Estado de São Paulo efetue a prestação de serviços em condições precárias de segurança, fere os direitos que lhes são assegurados pela Constituição Federal.

Já em seu preâmbulo, a Carta de 1988 foi promulgada visando "*instituir um Estado Democrático, **destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais** e individuais, a liberdade, **a segurança**, **o bem-estar**, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias*" .

Já no preâmbulo fica demonstrado que, além de outros, são garantidos pela Constituição Federal, os direitos à segurança e bem-estar no Estado Brasileiro. O artigo ora combatido, quando permite que policiais penais se sujeitem a prestar seus serviços em condições precárias de segurança, como o fez, vai de encontro ao que pretenderam os Constituintes ao promulgar a Lei Maior em 05 de outubro de 1988.

Ademais, outras tantas disposições constitucionais são afrontadas pelo dispõe a previsão constante do art. 12 da referida lei. Para demonstrar-se o que aqui afirmado, faz-se a transcrição de algumas normas constitucionais descumpridas pela legislação paulista. Veja-se:

> Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...]
>
> III - a dignidade da pessoa humana;
>
> IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]
>
> Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: [...]
>
> II - prevalência dos direitos humanos; [...]
>
> Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, **garantindo-se** aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País **a inviolabilidade do direito** à vida, à liberdade, à igualdade, **à segurança** e à propriedade, nos termos seguintes: [...]
>
> Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: [...]
>
> XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança; [...]
>
> Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. [...]
>
> § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Ao se fazer o cotejo entre o disposto no art. 12, o qual sujeita o policial penal à prestação de serviços em condições precárias de segurança, e as normas constitucionais acima elencadas, torna-se claro que o disposto naquele artigo é evidentemente inconstitucional.

O artigo combatido, na forma como promulgado, ofende a dignidade da pessoa humana e desconsidera os valores sociais do trabalho, além de retirar direitos individuais de cada policial penal, subtraindo-lhes, ainda, direitos sociais que lhes são constitucionalmente garantidos.

Assim, deve ser declarada a parcial inconstitucionalidade, sem redução de texto, na forma autorizada pela Lei Federal n. 9.868/1999, do *caput* do art. 12 da Lei Complementar n. 1.416 de São Paulo, por prever que o policial penal deve sujeitar-se à prestação de serviços em condições precárias de segurança.

II.4. INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. XVIII DO ART. 13 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1.416/2024, DO ESTADO DE SÃO PAULO

A norma que aqui se reputa inconstitucional prevê ser atribuição de policial penal "*atender, a qualquer tempo, às convocações de seus superiores para participação em treinamentos, cursos ou missões, atuar na formação, capacitação, aperfeiçoamento e especialização dos policiais penais ou dos servidores alocados na Polícia Penal, inclusive na condição de docente ou instrutor*".

Da forma como redigido este inciso, chega-se à conclusão de que o policial penal, mesmo estando no repouso semanal, em gozo de férias, licenças gestante, paternidade, saúde, luto etc, é obrigado a atender convocação que lhe fizer seu superior. Tal questão afronta, inclusive, a dignidade da pessoa humana.

Da forma como em vigor o inc. XVIII do art. 13 da Lei Complementar n. 1.416/2024, diversas disposições constitucionais são violadas, entre as quais destacam-se:

> Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
>
> Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: [...]
>
> XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
>
> XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;
>
> XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;
>
> XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;

Demonstrado, pois, que a **convocação a qualquer tempo por parte de seus superiores** mencionada na norma impugnada é evidentemente inconstitucional.

Como redigida, pode o superior hierárquico do policial penal paulista convocá-lo para que preste serviços, por exemplo, durante seu repouso semanal, durante o gozo de suas férias, ou quando em licença gestante ou paternidade, além do que em outras tantas situações que poderiam tolher seus direitos.

Assim sendo, deve ser declarada a inconstitucionalidade do mencionado inc. XVIII do art. 13 da Lei Complementar 1.416/2024, extirpando-o do mundo jurídico.

II.5. Inconstitucionalidade dos Arts. 25 e 27 da Lei Complementar n. 1.416/2024, do Estado de São Paulo

Os artigos acima mencionados tratam da progressão funcional e promoção dos policiais penais do Estado de São Paulo, referindo-se, ambos, que deverão ser "*obedecidas a periodicidade, condições e exigências estabelecidas em decreto*."

Por óbvio que os planos de carreira dos servidores públicos, onde, entre outras questões, estipulam-se os requisitos para progressão ou promoção do servidor, devem ser instituídos por lei, conforme definia o *caput* do art. 39 da Constituição Federal, quando da

entrada em vigor da Lei Complementar n. 1.416/2024, em 26 de setembro de 2024. Dispunha o então vigente artigo constitucional:

> Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

Não se desconhece que essa Corte, na ADI n. 2.135, em 06 de novembro de 2024, julgou ser constitucional a nova redação do *caput* do mencionado art. 39, na forma estabelecida na Emenda Constitucional n. 19/1998. Contudo, a nova redação estava com sua eficácia suspensa, tendo em vista o deferimento de medida cautelar, datada de 02 de agosto de 2007.

Mesmo que, ao final, tenha sido julgada improcedente tal ADI, deve ressaltar-se que esse Tribunal "*tendo em vista o largo lapso temporal desde o deferimento da medida cautelar nestes autos, atribuiu eficácia* ex nunc *à presente decisão, esclarecendo, ainda, ser vedada a transmudação de regime dos atuais servidores, como medida de evitar tumultos administrativos e previdenciários. Tudo nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes (Redator para o acórdão), vencidos os Ministros Cármen Lúcia (Relatora), Edson Fachin e Luiz Fux. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso*."

Dessa forma, quando da promulgação da lei estadual, ainda vigia a redação anterior da norma constitucional, bem como esta deve ser aplicada a todos os servidores que ingressaram no serviço público anteriormente a 06 de novembro de 2024, em razão da modulação dos efeitos decidida por esse Tribunal.

Isto posto, a análise da inconstitucionalidade dos arts. 25 e 27 da lei estadual deve dar-se tendo em vista o que dispunha o *caput* do art. 39 da CF em 26 de setembro de 2024, em razão da cautelar deferida na ADI n. 2.135, que havia suspendido a redação dada pela Emenda Constitucional 19/1998.

A Lei Complementar n. 1.416/2024 foi de encontro aos termos em que vigia o *caput* do art. 39 da CF, pois este determinava que os planos de carreira teriam que ser

instituídos através de lei, sendo que, como já referido, nela é que haveria determinar-se quais os requisitos e exigências para a progressão e promoção do servidor público.

Os arts. 25 e 27 da lei estadual, contudo, estabeleceram que o policial penal deve se submeter às condições previstas em decreto do Poder Executivo. Por certo que isso se revela inconstitucional.

Por tal razão, deve ser dada interpretação conforma a constituição, no sentido de declarar-se que as condições, requisitos e exigências para a progressão e promoção dos policiais penais devem estar expressas em lei e não em decreto do Poder Executivo.

II.6. INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 28 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1.416/2024, DO ESTADO DE SÃO PAULO

Também o parágrafo único do art. 28 da lei paulista incide em inconstitucionalidades, como se demonstrará a seguir.

Da mesma maneira que os arts. 25 e 27, o parágrafo único do art. 28 remete ao cumprimento de exigências contidas em decreto para que o policial penal possa ser promovido. Como já exaustivamente demonstrado o item anterior, não pode um decreto estabelecer as condições para promoção do servidor público, pois viola-se o que dispunha o *caput* do art. 39 da CF.

O referido parágrafo único do art. 28 fere, também, o princípio constitucional da isonomia ao dispor que "*poderão ser beneficiados, anualmente, com a promoção, até 70% (setenta por cento) do contingente integrante da última Categoria dos Níveis I a VI da carreira de policial penal*". Explica-se:

A carreira de policial penal é única. O número de vagas de policiais penais não é dividido por categorias ou níveis. Não se estabeleceu, por exemplo, que há 200 vagas para o nível I, 100 vagas para o nível II, 80 para o nível III etc. Há um número total de vagas para toda a carreira de policial penal, sendo que o servidor terá direito à promoção para o nível

superior, desde que cumpra o interstício e outras exigências que devem estar descritas na lei.

Tais requisitos para a promoção são os mesmos para o integrante de cada um dos níveis.

Ao limitar o número de vagas para promoção em no máximo 70% "*do contingente integrante da última Categoria dos Níveis I a VI da carreira de policial penal, em atividade, existente na data da abertura do processo de promoção*" há evidente ofensa ao princípio constitucional da isonomia.

Todos os integrantes da última categoria do mesmo nível, desde que tenham cumprido o interstício e as demais exigências, têm o direito à promoção. Estarão eles na mesma situação funcional, pois cumpridas as mesmas condições para sua promoção. Ao fixar um limite de vagas para a promoção, estar-se-á a diferenciar pessoas que possuem os mesmos requisitos para que sejam promovidas de forma desigual. Pessoas em situações similares devem ser tratadas de forma igual.

De fato, estabelece o *caput* do art. 5º da Magna Carta:

> Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

Assim tem entendido os tribunais estaduais, como por exemplo:

> RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO HORIZONTAL NA CARREIRA. MUDANÇA DE PADRÃO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI ESTADUAL Nº 17.098/2010. NORMA CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERSTÍCIO. 24 (VINTE E QUATRO) MESES. PROCESSO SELETIVO. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROMOÇÃO. MUDANÇA DE CLASSE. CONDICIONAMENTO À EXISTÊNCIA DE VAGA NA CLASSE SEGUINTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. FATO IMPEDITIVO. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, II, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA. [...] 2.6 **O Órgão Especial do TJGO, exercendo controle difuso de constitucionalidade por meio da Arguição de Inconstitucionalidade de Lei nº 7083545.78.2011.8.09.0051, declarou inconstitucional o art. 9º da Lei Estadual nº 17.097/2010, que limita percentualmente os cargos em cada classe e, por**

> **consequência, restringe a progressão vertical (promoção), condicionando-a à existência de vaga na classe seguinte, reconhecendo o tribunal que essa norma viola o princípio da isonomia (artigo 5º, caput, CF/88).** O dispositivo declarado inconstitucional (da Lei Estadual nº 17.097/2010) é exatamente igual ao art. 9º da Lei Estadual nº 17.098/2010, de modo que, logicamente, o preceito invocado também padece do vício da inconstitucionalidade, derivando, daí, a ilação de que a progressão vertical (promoção) independe da existência de vaga na classe seguinte. 2.7 Para além disso, por se tratar de fato impeditivo do direito invocado (a inexistência de vaga na classe seguinte), incumbe à parte ré, ora recorrente, produzir a prova respectiva (inciso II do art. 373 do CPC), mas o recorrente não produziu essa prova. 3. DO DISPOSITIVO: 3.1 Recurso conhecido e desprovido para manter inalterada a sentença combatida. [...] (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,5597555.02.2014.8.09.0051, Rel. Altair Guerra da Costa, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Publicado em 14/11/2019, grifado).

Constata-se, portanto, a evidente inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 28 da Lei Complementar 1.416/2024, do Estado de São Paulo, devendo ela ser declarada inconstitucional por essa Egrégia Corte, com todas as consequências daí advindas.

II.7. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 4º DO ART. 34 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1.416/2024, DO ESTADO DE SÃO PAULO

Incide em inconstitucionalidade também o § 4º do art. 34, quando menciona que se o policial penal "*deixar de atender a qualquer exigência no prazo que lhe foi estipulado, terá suspenso o pagamento de sua remuneração até que satisfaça essa exigência.*"

Dispõe o inc. II do art. 5º da CF que "*ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei*."

A norma impugnada, ao determinar que haverá suspensão da remuneração do policial penal se este "*deixar de atender qualquer exigência*", mostra-se extremamente abusiva. O que poderá estar incluído em tal exigência para além de todas as obrigações impostas aos policias penais pela legislação?

Assim, requer-se que se dê interpretação conforme a Constituição, no sentido de limitar-se a **exigência** mencionada no § 4º do art. 34, àquelas determinadas em lei e dentro das atribuições do policial penal.

II.8. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS XIII E XV DO ART. 56 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1.416/2024, DO ESTADO DE SÃO PAULO

A caracterização, como faltas disciplinares, os fatos de o policial penal recriminar ato praticado por superior hierárquico ou não poder manifestar-se publicamente, expondo o seu entendimento de não concordância com atos ou decisões de autoridades que compõem qualquer dos poderes, fere frontalmente o direito à liberdade de expressão previsto na Constituição Federal.

Efetivamente, dispõe o inc. IV do art. 5º da Lei Maior que "*é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato*".

As normas impugnadas, na forma em que se encontram redigidas, por certo tolhem o direito dos policiais penais de expressarem-se livremente. Claro que havendo ofensa a direito de terceiros poderá ocorrer a responsabilização civil e criminal. Contudo, não se pode obrigar o servidor a manter-se calado ao não concordar com atitudes e decisões de quem quer que seja. Um líder classista, por exemplo, não pode vir a público discordar da decisão do Governador ou da Assembleia Legislativa referente ao reajuste da remuneração da categoria? Se o fizer, cometerá infração disciplinar?

Mostra-se, pois, evidente a inconstitucionalidade do contido nos incisos referidos, devendo ela ser declarada por essa Corte, extirpando-os do ordenamento jurídico, o que desde já se requer.

II.9. MEDIDA CAUTELAR

A medida cautelar é espécie de tutela provisória que pode ser requerida e deferida no curso da ação direta de inconstitucionalidade. Está prevista no art. 10 e seguintes da Lei n. 9.868/1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.

Para a concessão de tal medida, faz-se necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, assim como demonstre-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como também estabelecido pelo art. 300 do CPC.

No presente feito, demonstrou-se à saciedade que os dispositivos confrontados são evidentemente inconstitucionais, ferindo gravemente diversos princípios consagrados pela Constituição Federal de 1988, tais como a dignidade da pessoa humana, os direitos sociais do trabalhador, o princípio da isonomia, a liberdade de expressão, dentre inúmeros outros vícios materiais explicitados ao longo desta petição. De tal forma, está plenamente preenchido o requisito da probabilidade do direito para concessão da medida liminar.

Quanto ao perigo do dano na demora da concessão da tutela pretendida, fica ele também evidente, pois os dispositivos impugnados presentes na Lei Complementar n. 1.416/2024 do Estado de São Paulo permitem que se viole gravemente as diversas garantias constitucionais aqui discutidas, tolhendo direitos fundamentais dos policiais penais sujeitos à lei que é claramente inconstitucional.

A cada dia, os policiais penais do Estado de São Paulo têm seus direitos mais básicos desrespeitados pela lei aqui impugnada, lei esta que deve ser declara inconstitucional de pronto. Portanto, deve ser declarada de imediato a inconstitucionalidade das normas aqui impugnadas, conforme fundamentação descrita ao longo desta petição inicial.

III. PEDIDOS

Ante o exposto, requer a autora:

a) seja admitida e conhecida a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, posto que preenchidos os requisitos de seu cabimento, nos termos da Lei Federal n. 9.868, de 10 de novembro de 1999;

b) seja concedida liminarmente a medida cautelar pleiteada, *inaudita altera pars*, nos termos do disposto no § 3º do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, declarando de pronto a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados nesta petição inicial;

c) em não se concedendo a medida cautelar sem a audiência dos órgãos e autoridades, siga-se o procedimento previsto pelo *caput* do art. 10 da Lei n. 9.868/1999;

d) em caso de não concessão da medida cautelar, que se adote o rito previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/1999, tendo em vista a relevância da matéria e seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, notificando-se o Presidente da Assembleia Legislativa e o Governador do Estado de São Paulo, para que prestem informações no prazo de cinco dias e, após, intimem-se o Advogado-Geral da União e o Procurador Geral da República para que, sucessivamente, manifestem-se no feito no prazo de três dias;

e) após o devido processamento, sejam julgados procedentes os pedidos formulados, nos termos constantes dos itens II.2 a II.8 desta petição; e

f) a habilitação, nos autos, de todos os advogados que constam na procuração, no entanto, que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome de Noel Antonio Baratieri, sob pena de nulidade.

Deixa-se de valorar a causa, pois incabível na espécie.

Pede deferimento.

Florianópolis, 14 de fevereiro de 2025.

NOEL ANTONIO BARATIERI

Assinado de forma digital por NOEL ANTONIO BARATIERI
Dados: 2025.02.14 17:53:00 -03'00'

[assinado eletronicamente]

NOEL ANTONIO BARATIERI
OAB/SC 16.462

JUSTINIANO F. C. DE A. PEDROSO
OAB/SC 4545

BARATIERI
ADVOGADOS

NATÁLIA CASAGRANDE DA SILVA
OAB/SC 61.131

ÁLVARO HUBER DE SOUZA
OAB/SC 74.028

SC 401 Square Corporate
Jurerê B - 316
Rodovia José Carlos Daux, 5500
Saco Grande - Florianópolis/SC
88032-005

baratieriadvogados.com.br
contato@baratieriadvogados.com.br

(48) 3223-5194
(48) 9.9696-4163